〈학교민원 처리 거부 및 종결 사례〉 ※ 세부 내용은 3장 참조

- 교직원 개인의 휴대전화 또는 SNS로 민원을 제기하는 경우
- 교직원의 사생활 등 교육활동과 무관한 민원을 제기하는 경우
- 교직원의 직무 범위 외 사항 및 위법·부당한 사항을 요구하는 경우
- 합리적인 답변에도 불구하고 동일한 내용의 민원을 정당한 사유 없이 3회 이상 지속적·반복적으로 제기하는 경우
- 관련 법령에 따라 불복 구제 절차가 진행 중이거나 당사자 간 이해조정을 목적으로 하는 절차가 진행 중인 경우
- 학교 소속 직원에 대한 인사행정상의 행위에 관한 사항 등

3단계 (필요시) 지원 요청 및 상급기관 이첩

[학교→교육(지원)청] 지원 요청 및 이첩

- 학교에서 민원 처리가 어렵다고 학교장이 판단하는 경우, 상급 기관(교육(지원)청)으로 지원 요청 및 이첩 가능
- 지원 요청 및 이첩 후에도 학교는 민원처리를 위해 적극 협조 필요

〈지원 요청 및 이첩 기준(안)〉

- 합리적인 답변을 하고 3회 이상 동일·유사한 민원을 제기하여 종료하였음에도 지속적으로 처리를 요구(자체 종결처리 가능)하거나 위력을 행사하는 경우
- 위법·부당한 행위로 학교장이 퇴거명령, 민원 제한 등의 조치를 했음에도 불응하고 학교 및 상급기관에 지속적으로 민원을 제기하는 경우
- E7 위법 행위가 관련 법령에 따라 처벌이 가능할 정도로 중대 사안인 경우
- 학교에서 분쟁조정, 중재, 법률지원 등을 받았음에도 자체적으로 해결이 불가한 경우
- 기타 학교의 정상적인 교육활동에 심각한 지장을 초래하는 경우

[교육(지원)청] 이첩 민원 접수·검토 및 배분

- 민원을 이첩받은 교육(지원)청은 민원 접수 및 내용 확인
- 민원의 유형, 내용 및 복잡도 등을 검토하여 주관 및 협조 부서 결정 및 배분

2장 특이민원 처리 원칙 및 방법

관련 법률, 시행령 및 관련 지침 등

「초·중등교육법」

제20조(교직원의 임무) ① 교장은 교무를 총괄하고, 민원처리를 책임지며, 소속 교직원을 지도·감독하고, 학생을 교육한다.

「민원 처리에 관한 법률」(약칭: 민원처리법)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. "행정기관"이란 다음 각 목의 자를 말한다.

나. 공공기관

4) 「초·중등교육법」·「고등교육법」 및 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 각급 학교

제4조(민원 처리 담당자의 의무와 보호) ② 행정기관의 장은 민원인 등의 폭언·폭행, 목적이 정당하지 아니한 반복 민원 등으로부터 민원 처리 담당자를 보호하기 위하여 민원 처리 담당자의 신체적·정신적 피해의 예방 및 치료 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 민원 처리 담당자는 행정기관의 장에게 제2항에 따른 조치를 요구할 수 있다.

제5조(민원인의 권리와 의무) ② 민원인은 민원을 처리하는 담당자의 적법한 민원처리를 위한 요청에 협조하여야 하고, 행정기관에 부당한 요구를 하거나 다른 민원인에 대한 민원 처리를 지연시키는 등 공무를 방해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(약칭: 교원지위법)

제19조(교육활동 침해행위) 이 법에서 "교육활동 침해행위"란 고등학교 이하 각급학교에 소속된 학생 또는 그 보호자(친권자, 후견인 및 그 밖에 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자를 말한다. 이하 같다) 등이 교육활동 중인 교원에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 범죄 행위

가. 「형법」 제2편제8장(공무방해에 관한 죄), 제11장(무고의 죄), 제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄), 제314조(업무방해) 또는 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위

E9

나. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위

다. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항에 따른 불법정보 유통 행위

라. 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위

2. 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위

나. 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위

다. 그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위

〈*(참고)「교원지위법」에 따른 침해주체별 조치 내용〉

학생	보호자 등
① 학교에서의 봉사 ② 사회봉사 ③ 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료 ④ 출석정지 ⑤ 학급교체 ⑥ 전학 ⑦ 퇴학	① 서면사과 및 재발방지 서약, ② 교육감이 정하는 기관에서의 특별교육 이수 또는 심리치료

나. 특이민원의 유형

〈위법민원〉

유형		주요 내용 (사례)
폭언형	욕설·단순폭언	비속어, 저속한 언어 등 직접적인 욕을 하는 것, 정당한 이유 없이 시비를 걸거나 거칠게 겁을 주는 말이나 행위(고성, 반말 등)
	모욕	외모·신체 비하 등 담당자 인격을 부정하는 모욕적 발언
	E1 협박	담당자에게 해악을 끼칠 것을 예고하며 공포심을 조장하는 행위
	성희롱	담당자에게 성적 언동 등 통해 성적 굴욕감 등을 느끼게 하는 행위
폭력형	폭행	담당자에게 물리적인 폭력을 사용하는 행위
	기물파손	서류나 집기 등 공적 기물을 파손하는 행위
	E3 위험물소지	무기, 흉기, 폭발물 등 위험한 물건의 소지
스토킹형		담당자 의사에 반하여 지속·반복적으로 접근하기, 직장·주거지 등 찾아오기, 전화·문자 등 반복 행위
신상공개형		SNS·인터넷 등에 담당자 명예훼손 정보 또는 담당자 개인 정보를 공개하는 행위

〈부당민원〉

유형	주요 내용 (사례)
부당요구형	담당자에게 위법하거나 사회통념상 부당한 행위를 강요하는 행위
시간지연형	적절한 민원 처리가 완료되었으나, 정당한 사유 없이 전화·면담을 지속하는 행위
반복형	적절한 민원 처리가 완료되었으나, 정당한 사유 없이 ·반복적으로 전화·면담 요구

〈「교원지위법」에 따른 교육활동 침해행위에 해당하는 민원〉

유형	주요 내용 (사례)
목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위	적절한 민원 처리가 완료되었으나, 정당한 사유 없이 지속·반복적으로 전화·면담을 요구하거나 교원을 괴롭히기 위함이나 특혜 요구 등 부당한 목적을 위해 교사나 학교에 반복적으로 민원을 제기하는 행위의 경우
교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위	개인적인 용무 등 사적인 부탁을 요구하거나 교사의 고의·중과실이 없는 사안에서 교사 개인에게 손해 배상을 요구하는 등 교사의 직무 범위나 교육과정에 명시되어 있지 않은 일 등 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위의 경우
교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위	성적인 내용이 담긴 문자 메시지를 발송하는 등 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 경우

유형	주요 내용 (사례)
교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위	담임교사를 교체해야 할 만한 사정이 아님에도 지속적으로 담임교체를 요구하거나 교사의 수행평가 내용 및 성적 산정 방법, 과제부과, 생활지도 등의 교육활동에 대해 지나친 간섭을 하는 행위
교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위	SNS·인터넷 등에 담당자 명예훼손 정보 또는 담당자 개인 정보를 공개하는 행위
그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위	민원인이 자신의 의견만 옳다는 주장을 되풀이하면서 학교의 의견을 무시하는 등 정상적인 내용으로 볼 수 없는 민원 요구 행위

2. 특이민원 처리 원칙 및 방향

가. 특이민원 처리 원칙

- 특이민원으로 인해 학생의 학습권 또는 교원의 교육활동이 침해될 염려가 있을 시 학교는 경찰에 신고하여 대응
- 특이민원이 범죄에 해당할 경우, 피해 교직원은 민원인을 직접 고소할 수 있으며 교육감은 교원지위법에 따라 고발 가능
- 민원인의 특이민원이 「교원지위법」제19조에 따른 교육활동 침해 행위에 해당하는 경우, 교육활동 침해 신고 및 교권보호위원회 사안 심의 가능
- 민원을 처리하는 교직원의 보호를 위하여 특이민원에 체계적으로 대응하는 학교와 교육(지원)청 간 협력체계 구축 필요

◦ (피해 교직원) 특이민원인에 대한 처벌을 원하는 경우 관할청의 법률적 조력을 받아 고소할 수 있으며 수사 및 공판 과정에서 적극적 대처가 필요
◦ (학교) 현행범 신고, 증인·증거 확보, 특이민원 발생 보고 등 이행
※ 피해 교직원이 아니어도 학교장, 동료 교직원 등이 고발 가능
◦ (교육(지원)청) 학교 민원인의 폭행 등 위법행위 발생 시 관할기관은 피해 교직원에게 법적·제도적인 지원을 하고, 상황에 따라 고발 가능

나. 특이민원 처리 방향

- 위법행위 발생 시 ①녹음·녹화, ②진정 요청 및 법령 저촉사항 경고, ③민원상담실 퇴거 요청 및 경찰 신고

가) 폭언(욕설, 협박, 성희롱 등)

핵심대응 전화 종료 및 증거확보를 통한 후속조치(법적조치 등)로 경각심 부여

1단계 〈 증거 확보 〉 E2

◈ 민원전화 수신 시부터 녹음하여 위법행위 증거 확보

■ 폭언·성희롱 등 위법행위에 대한 처벌 가능성 고지

☞ 폭언 등을 계속하시면 정상적인 상담이 어렵고 관련 법령에 따라 처벌받을 수 있습니다.

2단계 〈 통화 종료 〉

◈ 통화곤란 안내 및 통화 종료

☞ 지속적인 폭언 등으로 더 이상 상담이 어렵습니다. 통화를 종료하겠습니다.

♣ (동일 민원인과 재통화 시)

1차: 민원인이 진정된 경우 정상 응대하고, 폭언을 지속할 경우 통화 종료

2차: 상급자가 응대하고 경고 후 통화 종료

〈 대응요령 〉

☞ (담당자) 죄송하지만, 관리자를 통해 전화주신 번호로 연락을 취할 수 있도록 하겠습니다. 통화 종료하겠습니다.

☞ (상급자) 안녕하세요. 저는 ○○중학교 교감 ○○○입니다.
(이후 민원인의 불만사항 등을 파악하고 폭언 등에 대한 경고 조치) 학부모님께서 요청하신 사항에 대해서는 (개선할 수 있도록 조치하겠습니다./ ~이유로 처리가 안되는 점 양해바랍니다.) 다만, 저희 교직원에게 하신 폭언 등은 관련 법령에 따라 처벌받을 수 있으니 삼가주시기 바랍니다.

(필요시) 3단계 〈 상황 보고 〉

◈ 관리자에게 보고, 관리자는 피해교사·교직원 면담 및 상태 판단(휴식 조치 등)

■ 담당자는 [부록]의 특이민원 발생보고서 작성 및 관리자에게 보고
※ 상황에 따라 구두보고 후 특이민원 발생보고서 작성

■ 60분 이내 범위에서 휴게시간 부여(필요시 추가 부여)
※ 학교장은 피해교직원에 대한 휴게시간 부여 시 민원업무의 공백이 발생하지 않도록 업무대행자 지정 등 필요한 조치 시행

(필요시) 4단계 〈 학교 대응 〉

◈ 사안의 경중을 고려하여 법적 조치 관련 협의

■ 녹음파일 청취 및 상황파악, 특이민원 발생보고서 검토

■ 필요시, 서면 경고문 발송(우편, SMS)

■ 고소, 고발 등 법적 조치사항 등에 대해 교육(지원)청 관련 부서와 협의

■ 그 외 필요하다고 판단하는 사항

※ 학교 상황에 맞게 단계별 대응 방법 조정하여 운영 가능

라) 위험물을 소지하여 신변을 위협하는 경우

E4 핵심대응 ■ **위험물 소지 확인 시 경찰·소방서 우선 신고 조치**

■ **상황이 지속될수록 사고 발생의 위험이 높아지므로 민원대응팀의 신속한 대응을 통해 상황 마무리 필요**

1단계 〈 경찰신고, 녹화(녹음) 〉

◈ 즉시 주변에 도움 요청

■ 녹화(음) 중이 아닐 경우 즉시 녹화(음) 실시

☞ (관리자 등 지원요청 대상에게) 민원인이 위험물을 소지하여 도움 부탁드립니다.

※ 큰소리를 지르고 회피를 하면 상대방의 행동이 더욱 과격해지므로 침착하게 주변 동료 도움 요청

■ 즉시 경찰 신고(인화물질 소지 시 119에도 신고)

※ 위험물을 소지한 것으로 파악 시 주변 동료 등 즉시 경찰 신고

(필요시) 2단계 〈 민원대응팀 대응 〉

◈ 민원대응팀 업무분장에 따라 신속히 행동

■ 민원대응팀 업무분장에 따라 역할 수행

〈역할 수행(예)〉

▸(팀장) 민원인 경고, 안전요원(경찰)과 동행

☞ 선생님, 공공장소에서 위험한 물건을 휴대하여 불안감을 조성하시면 관련 법령에 따라 처벌받을 수 있습니다.

☞ 선생님, 진정하시고 원하는 사항을 차분히 말씀해주셔야 도움을 드릴 수 있습니다.

※ 경찰 도착 전까지 민원인 진정 및 착석을 유도하는 등 추가 피해 방지

▸(팀원) 안전요원 호출 및 경찰(119) 신고상황 확인, 녹화(음) 실시, 타 민원인 대피, 담당자 분리, 피해직원 유무확인(응급조치 포함), 피해상태를 고려하여 119신고 등

(필요시) 3단계 〈 상황 보고 〉

◈ 학교장은 피해교직원 면담 및 충분한 휴식 조치 등

■ (피해교직원이 병원에 가지 않은 경우) 면담·상태 판단 후 즉시 휴게시간 부여 또는 조기 귀가(공무상 병가 등) 등 조치하고 피해상황에 따라 필요한 추가 조치 지원

※ 학교장은 피해교직원에 대한 휴게시간 부여 시 민원업무의 공백이 발생하지 않도록 업무대행자 지정 등 필요한 조치 시행

■ 필요시 특이민원 발생보고서 작성(상황에 따라 구두보고 후 작성)

(필요시) 4단계 〈 학교장 대응 〉

◈ 학교장이 전담부서와 협의하여 법적 대응 등 진행

■ 녹화 파일 시청 및 상황파악, 특이민원 발생보고서 검토

■ 고소, 고발 등 법적 조치사항 등에 대해 교육(지원)청 전담부서와 협의

■ 그 외 필요하다고 판단하는 사항

※ 학교 상황에 맞게 단계별 대응 방법 조정하여 운영 가능

3) 온라인 민원

1단계 〈 상황 보고 〉

◈ 해당 민원 내용을 관리자에게 보고

■ 담당자는 특이민원 발생보고서 작성 및 관리자에게 보고

2단계 〈 경고 〉 E6

◈ 경고공문 통지

■ 민원 회신 시 법적조치 등을 취할 수 있다는 경고문구 포함 회신

〈 경고문구(예시) 〉

◦ 귀하께서 2000.00.00. 에 제출하신 민원(제목:00) 내용 중 "×××"는 「00법」 제0조 제0항에 의한 00죄에 해당될 수 있습니다. 귀하께서 앞으로도 동일 표현을 사용하시면 학교에서는 법적 조치 등을 취할 수 있다는 점을 알려드리니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 학교 상황에 맞게 단계별 대응 방법 조정하여 운영 가능

〈지속적으로 폭언 등을 포함한 온라인 민원 등 제출 시〉

1단계 〈 상황 보고 〉

◈ 해당 민원 내용을 관리자에게 보고

■ 담당자는 특이민원 발생보고서 작성 및 관리자 보고

(필요시) 2단계 〈 학교장 대응 〉

◈ 사안의 경중을 고려하여 부서장이 법적 조치 관련 유관부서 협의 등

■ 고소, 고발 등 법적 조치사항 등에 대해 교육지원청 관련 부서와 협의

■ 그 외 필요하다고 판단하는 사항

핵심 대응 요령 전화·대면 폭언 등에 준하여 대응함으로써 민원인에게 경각심 부여

■ 반복 및 중복민원의 처리(「민원처리법」 제23조)

◦ 민원인이 동일한 내용의 민원을 정당한 사유없이 3회 이상 반복하여 제출한 경우에는 2회 이상 그 처리결과를 통지하고 그 후에 접수되는 민원은 종결처리

3. 특이민원 관련 지원 요청 보고서(서식)

E8 특이민원 관련 지원 요청 보고서(서식)

<table>
<tr><td colspan="2">학교명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제기대상</td><td></td><td>분류</td><td>☐ 교무/학사 ☐ 생활지도/상담
☐ 학부모/교직원 소통 ☐ 학교 운영
☐ 기타</td></tr>
<tr><td rowspan="2">민원관련</td><td>학생 성명</td><td></td><td>학급정보</td><td>-</td></tr>
<tr><td>보호자 성명</td><td></td><td>보호자 연락처</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">민원제기
및
처리내용</td><td>2025. 9. 30.</td><td colspan="2">· 쉬는시간 중 담임교사가 자녀가 신체적 및 정서적 학대를 했다고 주장
→ CCTV 열람으로 학대 사실이 없다는 것을 확인</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">이첩 사유
(학교자체 해결 노력 내용 포함)</td><td colspan="3">(작성예시)
~과 관련하여 합리적인 답변을 했음에도 불구하고 3회 이상 동일·유사한 민원을 6개월간 지속 제기하여 처리를 요구하거나 위력을 행사하였기에 이첩 및 지원 요청</td></tr>
<tr><td colspan="2">교육(지원)청
요청사항</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

※ 해당 서식은 교육(지원)청별 여건에 따라 변경 및 활용 가능

※ 해당 서식을 통한 공문 발송 외 NEIS 내 '특이민원관리' 메뉴를 통한 이첩 및 지원요청도 가능